

KASSATION & EGMR · 19.03.2001

Kassation – ergänzende Beratung

ART

Kassationsbeschwerde / Rechtsbehelf

GERICHT

Der Kassationsgerichtshof

DATUM

19.03.2001

PARTEIEN

McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Ergänzende Notiz zur Beratung von McDonald's – Kassationsgerichtshof · 19. März 2001

Überblick: ergänzende Notiz zur Beratung, eingereicht für McDonald's France durch die SCP Delaporte-Briard, Anwalt beim Conseil d'État und beim Kassationsgerichtshof, nach der Verhandlung vom 7. März 2001, gegen Bernard Collorafi, SEBOL, B et O und LES PINS (SCP Bouzidi), im Kassationsbeschwerdeverfahren Nr. X 00-14.487.

Das Wesentliche

McDonald's ergänzt seine Ausführungen zum noch geschuldeten Betrag. Die Gesellschaft bestreitet die gegnerische Abrechnung, die die Schuld zum 31. Dezember 2000 auf 2.238.287,57 F begrenzen würde, und hält an einem Saldo von 2.837.763,84 F fest. Sie antwortet sodann auf das Argument der Zwangshypothek auf das Haus von Herrn Collorafi in Le Cannet: Laut der Korrespondenz des mit dem Verkauf beauftragten Notars könne sie in Wirklichkeit keinen Betrag erhalten, da sie nur über eine nachrangige Hypothek verfüge, hinter einer gesetzlichen Hypothek des Fiskus und verschiedenen Drittschuldnerbescheiden. Sie weist auf Widersprüche im vorgelegten Vorvertrag hin: Herr Collorafi sei nur Teileigentümer der Immobilie (mit seiner Ehefrau und der SCI „Collo“), und der im Vorvertrag auf 3.200.000 F festgesetzte Preis sei laut dem Notar auf 1.866.666 F gesunken. Sie schließt, dass die Kassationsbeschwerde mangels eines Beginns der Vollstreckung des angefochtenen Urteils aus dem Register der zu verhandelnden Sachen gestrichen werden müsse. Als Anlage wird ein Brief von Maître Amalvy, Notar in Maussane-les-Alpilles, vom 28. Juli 2000 vorgelegt, der die auf der Immobilie lastenden Hypothekeneintragungen und Steuerforderungen im Einzelnen aufführt.

Tragweite

Dokument der Phase vor dem Kassationsgerichtshof: McDonald's versucht darin, die Kassationsbeschwerde aus dem Register streichen zu lassen, unter Berufung auf die Nichtvollstreckung des Urteils und die offensichtliche Zahlungsunfähigkeit des Schuldners.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.